企業法　一問一答　第1回

答えは右列。隠して解き、間違えたら□に印。3回連続正解で卒業。上級＝上級の範囲。

チェック	No	頁	問題	答え
第0編　入門生のためのガイダンス				
□□□	1	p.6	定款による株式譲渡制限の趣旨は？ 何条？	**会社にとって好ましくない者**が株式取得によって**対会社関係に入ってくることを防止**すること。 107条1項1号・108条1項4号
□□□	2	p.7	公開会社の定義。	発行する**全部または一部**の株式の内容として、譲渡による取得に会社の承認を要する旨の**定款の定めを設けていない**株式会社。 ※公開会社でない＝全部株式譲渡制限会社＝非公開会社
□□□	3		公開会社・非公開会社の株主の特徴。	公開会社：株主が**多数かつ変動**し、株主間の関係が**希薄**。 非公開会社（全部株式譲渡制限会社）：株主が**少数かつ変動せず**、株主間の関係が**緊密**。
□□□	4		大会社の定義。	最終事業年度の貸借対照表で、①**資本金5億円以上 または ②負債の合計額200億円以上**の株式会社。
□□□	5		大会社・非大会社の利害関係人の特徴。	大会社：株主・会社債権者など**利害関係人が多数**。 非大会社：株主・会社債権者など**利害関係人が少数**。
第1編　会社法総論				
第1章　重要な定義				
□□□	6	p.11	会計限定監査役のみがいる会社は監査役設置会社か。	**基本的には監査役設置会社ではない**。 監査役設置会社＝監査役をおく株式会社（その監査役の**監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め**があるものを**除く**）。 （会計監査権に加えて）**業務監査権**を有する監査役のいる会社が、基本的には監査役設置会社。

チェック	No	頁	問題	答え
□□□	7 上級	p.12	社外取締役の要件。	株式会社の取締役で、次の**いずれにも該当**するもの。 ①当該会社・子会社の**業務執行取締役等**（業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人）**でない** ②就任前**10年間**、当該会社・子会社の業務執行取締役等であったことがない ③就任前10年内に当該会社・子会社の取締役・会計参与・監査役であった者は、その就任前10年間、当該会社・子会社の業務執行取締役等であったことがない ④**親会社等**（自然人に限る）または親会社等の取締役・執行役・支配人その他の使用人でない ⑤**親会社等の子会社等**（兄弟会社）の業務執行取締役等でない ⑥当該会社の取締役・執行役・重要な使用人または親会社等（自然人）の**配偶者・2親等内の親族**でない
□□□	8 上級	p.13	社外監査役の要件。	株式会社の監査役で、次の**いずれにも該当**するもの。 ①就任前**10年間**、当該会社・子会社の**取締役・会計参与・執行役・支配人その他の使用人**であったことがない ②就任前10年内に当該会社・子会社の監査役であった者は、その就任前10年間、当該会社・子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人その他の使用人であったことがない ③**親会社等**（自然人に限る）または親会社等の取締役・監査役・執行役・支配人その他の使用人でない ④**親会社等の子会社等**（兄弟会社）の業務執行取締役等でない ⑤当該会社の取締役・支配人その他の重要な使用人または親会社等（自然人）の**配偶者・2親等内の親族**でない